



Tribunal Constitucional



EXP. N.º 00102-2022-Q/TC

LIMA

■■■■■ ■■■■■ ■■■■■
■■■■■ Y OTROS

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 9 de abril de 2026

VISTO

El denominado recurso de subsanación de fecha 30 de enero de 2026, promovido por don ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■, abogado de doña ■■■■ ■■■■ ■■■■ y otros, presentado en estos autos; y

ATENDIENDO A QUE

1. Mediante Escrito 1005-26-ES, la parte recurrente presenta un denominado *recurso de subsanación*, a efectos de que se resuelva el fondo de su pretensión con la identificación de los actos procesales que manda la sentencia emitida en el Expediente 4989-2006-PHC/TC; se proceda al emplazamiento de la parte demandada y se declare procedente su recurso de agravio constitucional y fundada su demanda de amparo. Entre otras cosas, refiere que el agravio a sus derechos fundamentales consiste en una omisión en la compraventa de predios en el distrito de La Molina, pues los emplazados, don ■■■■ ■■■■ ■■■■ y doña ■■■■ ■■■■ ■■■■ de ■■■■, solo habrían pagado la suma de \$80000.00 sin cumplir la obligación real, que correspondería a \$686862.22, según folios 2 de la pericia realizada.
2. Evaluado el escrito presentado, esta sala del Tribunal Constitucional aprecia que lo planteado resulta manifiestamente improcedente, dado que, conforme a lo dispuesto taxativamente por el tercer párrafo del artículo 121 del Nuevo Código Procesal Constitucional, contra los autos que emite este órgano jurisdiccional solo procede el recurso de reposición.
3. Por lo demás, cabe precisar que los argumentos planteados por la parte recurrente aluden a temas de fondo cuya evaluación resulta impertinente en el trámite de un recurso de queja por denegatoria de un recurso de agravio constitucional y que, en todo caso, reiteran su disconformidad con el resultado del trámite de su demanda y su desestimatoria, lo cual en modo alguno se traduce en la afectación de alguno de sus derechos fundamentales.
4. Asimismo, dado que no es el primer escrito inconducente que presenta el letrado ■■■■ ■■■■ ■■■■ en estos autos, esta sala del Tribunal





Tribunal Constitucional



EXP. N.º 00102-2022-Q/TC

LIMA

■■■■ ■■■■ ■■■■
■■■■ Y OTROS

Constitucional considera pertinente llamarle severamente la atención, a efectos de que en lo sucesivo se conduzca conforme a derecho en la presentación de escritos, bajo apercibimiento de imponérsele multas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, modificado por la Resolución Administrativa 008-2024-P/TC.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

RESUELVE

1. Declarar **IMPROCEDENTE** lo solicitado.
2. Llamar severamente la atención al abogado ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■, bajo apercibimiento de imponérsele multas conforme a lo expuesto *supra*.

Publíquese y notifíquese.

SS.

DOMÍNGUEZ HARO
GUTIÉRREZ TICSE
MORALES SARAVIA

PONENTE GUTIÉRREZ TICSE
